

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ACTA No:
LUGAR:
FECHA:
HORA DE INICIACIÓN:
HORA DE FINALIZACIÓN:
PRESIDENTE:
SECRETARIO:

24
Recinto Concejo Municipal
26 de marzo de 2025
4:58 p.m.
6:49 p.m.
CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA
SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S.

En el Honorable Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, el día 26 de marzo de 2025, previa citación, se reunieron los miembros del Honorable Concejo Municipal de Chía con el fin de sesionar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Buenos días Honorables Concejales. Señor Secretario, por favor, llame a lista para verificar quórum.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S, SECRETARIO GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	PRESENTE
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	PRESENTE
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	PRESENTE
NATALIA GIL LOAIZA	PRESENTE
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	PRESENTE
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	PRESENTE
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	PRESENTE
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	PRESENTE
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	PRESENTE
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	PRESENTE
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	PRESENTE
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	PRESENTE
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	PRESENTE

Señor Presidente, le informo que se encuentran 13 Concejales presentes en la sesión.

En el transcurso de la sesión se hicieron presentes los concejales: Luis Felipe Galvis Ramos y John Alexander Robayo Alarcón.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo quórum y siendo las 4:58 p.m. del día 26 de marzo de 2025, por lo que se da inicio a la sesión plenaria convocada para hoy.

Señor secretario, por favor, lea el orden del día.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S, SECRETARIO GENERAL (E)
ORDEN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2025

1. Llamado lista y verificación del quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Continuación estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 03 de 2025 **"POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA AL ALCALDE DE CHÍA LA FACULTAD PARA LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y DE ORIGEN INFORMAL, CONFORMADOS POR VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y USOS COMPLEMENTARIOS QUE LA SOPORTAN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."**

Ponente: Honorable Concejal Pablo Andrés Castro Castro.

Está leído el orden del día señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Se encuentra en consideración el orden del día.

Honorables concejales, anuncio que se va a cerrar la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión y tomamos votación por la aprobación o negación del orden del día.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S, SECRETARIO GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 13 votos positivos por la aprobación del orden del día.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera, queda aprobado el orden del día.

Siguiente punto.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S, SECRETARIO GENERAL (E)

1. Llamado lista y verificación del quórum. Punto que ya fue evacuado.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. Punto que ya fue aprobado.
3. **Continuación estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 03 de 2025 "POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA AL ALCALDE DE CHÍA LA FACULTAD PARA LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y DE ORIGEN INFORMAL, CONFORMADOS POR VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y USOS COMPLEMENTARIOS QUE LA SOPORTAN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."** Ponente: Honorable Concejal Pablo Andrés Castro Castro.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Con un cordial saludo para la administración, las personas que nos acompañan en barras, Honorables Concejales continuamos entonces con el estudio del Proyecto de Acuerdo No. 03 Honorable Concejal Ponente Pablo Castro tiene usted el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Gracias Presidente una un saludo de buenas tardes para la Mesa Directiva, para los Honorables Concejales, para los funcionarios de la Administración Municipal que nos acompañan, a quien nos siguen a través de las redes sociales y nos acompañan también de manera presencial desde las barras. Efectivamente Presidente para continuar con el debate, que el debate ayer no se terminó, el debate ni siquiera ha iniciado; hoy la idea es que la Administración así como lo hicieron en torno de las sesiones que se dieron de este Proyecto de Acuerdo No.03 de 2025 en Comisión Primera la Administración no dice sir va a ser una exposición clara, didáctica de los distintos conceptos atinentes a los asentamientos humanos pidiéndoles que sean lo más estructurados posibles, los más didácticos en esta explicación. Como lo decía el día de ayer la idea es que no se preste para desinformación, que no se preste para malas interpretaciones y que si está para ser aprobado este Proyecto de Acuerdo sea para el beneficio de la comunidad. Entonces señor Presidente pedirle el respetuoso favor de darle el uso de la palabra a la Administración para que puedan hacer la explicación y la exposición de este Proyecto de Acuerdo, muchas gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal no sé quién desea intervenir la parte jurídica, Dra. Luz Aurora muy buenas tardes tiene usted el uso de la palabra.

DOCTORA LUZ AURORA ESPINOSA TOBAR, JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Gracias Presidente con mi acostumbrado saludo a los Honorables Concejales, al personal administrativo del Concejo, compañeros de Administración, aquellas personas que nos acompañan aquí en el recinto y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Este Proyecto de Acuerdo como se estudiaba el día de ayer ya en esta plenaria tuvo una argumentación jurídica y técnica en el estudio en Comisión, donde se tomaron en cuenta las observaciones y las sugerencias entregadas desde la ponencia, por esa razón en el Proyecto de Acuerdo se realizaron unas modificaciones que fueron las que se tuvieron en cuenta al momento de aprobar

en primer debate este proyecto de acuerdo. Como se estructura dentro del mismo proyecto exposición de motivos y el sustento jurídico que acompañan esta iniciativa del señor Alcalde se solicita al honorable Concejo Municipal en ejercicio de esa facultad que les otorga el Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, otorgarle unas facultades y pro tempore al Alcalde para que en ejercicio de dichas atribuciones se pueda realizar la legalización y la regularización urbanística de los asentamientos humanos con condiciones de precariedad y de origen informal conformados por viviendas de interés social y usos complementarios. Esta determinación. Ay no sé si estén proyectando la presentación Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Me regala un segundito doctora Luz Aurora para para hacer la proyección de la presentación.

DOCTORA LUZ AURORA ESPINOSA TOBAR, JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Podemos continuar doctora Luz Aurora.

DOCTORA LUZ AURORA ESPINOSA TOBAR, JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Gracias Presidente bueno como lo venía mencionando esta solicitud tiene que ver con la facultad que se le solicita al honorable Concejo Municipal a partir de las facultades que la Constitución Política en el Artículo 313 le otorga al Concejo de poder facultar al Alcalde para que con unas atribuciones precisas y pro tempore el pueda llevar a cabo el procedimiento para la legalización y regularización urbanística de los asentamientos humanos. Los asentamientos humanos por disposición legal deben tener unas características particulares y es que se encuentren en condiciones de precariedad, que sean de origen informal y que estén conformados por vivienda de interés social y usos complementarios, que es lo que desarrollaré emos a través de este debate.

La iniciativa que tiene el señor Alcalde la presenta con fundamento en el Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia donde lo faculta para traer a estudio debate y consideración del honorable Concejo este tipo de proyectos de acuerdo, el sustento legal de esta iniciativa está desarrollado en varias normas; la primera de ellas a la que vamos a hacer mención es a la ley Novena de 1989 particularmente en el Artículo 48, considero importante hacer lectura del Artículo, por cuanto desde ese momento desde esa Ley Novena de 1989, se le concede a los Concejos Municipales la facultad de dictar normas sobre planes de desarrollo compraventa y expropiación y determina la posibilidad que los Concejos Municipales le otorguen a los Alcaldes la función de la legalización urbanística.

Particularmente el Artículo 48 menciona textualmente que el consejo intendencial y las juntas metropolitanas podrán delegar en los alcaldes e intendente de San Andrés y Providencia la legalización de las urbanizaciones constituidas por viviendas de interés social, la legalización implicará la incorporación al perímetro urbano o de servicios y la regularización urbanística del asentamiento humano. A

partir de esta norma se vienen desarrollando a nivel nacional una serie de disposiciones legales que van a argumentar y van a complementar nuestro Proyecto de Acuerdo tenemos que el Artículo Octavo de la Ley 388 de 1997 que posteriormente fue modificado por el Artículo 27 de la Ley 2079 estableció que la legalización urbanística de asentamientos humanos debe entenderse incorporada a la acción urbanística de las autoridades municipales, como una función pública del ordenamiento del territorio referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que le son propias relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo.

Esta disposición lo que nos representa es que las autoridades municipales deben propender por otorgar esas herramientas y esos instrumentos con como este tipo de iniciativa, la legalización de los asentamientos humanos para propender por el ordenamiento territorial y todo lo que esta situación conlleva. Asimismo encontramos desde el fundamento legal otras disposiciones que se han expedido relacionadas no solo las definiciones de lo que comporta una legalización urbanística, sino aquellas que hemos plasmado en el Proyecto de Acuerdo sino que adicionalmente han establecido los requisitos que cada una de las personas interesadas deben reunir para hacer la solicitud en legal y debida forma. Esto cuando ya se cuente con la facultad otorgada por parte del Concejo Municipal al Alcalde para que las personas que están interesadas en este tipo de procedimientos y que cumplan con los requisitos, puedan iniciar sus trámites y los procedimientos tal como está regulado, que este tema de los asentamientos ya tiene unas normas donde nos dan unas directrices y unos lineamientos para el cumplimiento de esos requisitos y son los que la Administración Municipal les exigiría a cada uno de los interesados para que pudieran ya iniciar sus trámites.

Como lo explicaba yo en el debate del primer debate de este Proyecto de Acuerdo, ya el año pasado a través del Acuerdo Municipal 220 se habían otorgado unas facultades al Alcalde Municipal, en ejercicio de esas facultades se recibieron solicitudes que fueron radicadas, pero adicionalmente a eso quedaron unas personas por fuera de este trámite y esta iniciativa obedece a que esas personas que siguen interesadas en realizar la legalización de los asentamientos donde están construidas sus viviendas, puedan tener la oportunidad de iniciar este procedimiento y este trámite para que de esa manera también queden beneficiados con este tipo de regularización urbanística. Las disposiciones particulares que desarrollan este tema lo encontramos en el Decreto 1077 de 2015 en el Artículo 2.2.6.5.3 este decreto fue modificado posteriormente por el Artículo Segundo del Decreto 149 del 2020 y particularmente prevé la improcedencia de la legalización urbanística de asentamientos humanos en predios ubicados en suelos de protección; ahí nos dan esa exclusión donde no pueden ser legalizados estos asentamientos. Posteriormente se adiciona el Artículo 2.2 6.5.4 de ese Decreto 1077 con un decreto que fue expedido el año pasado el Decreto 1470 del 2024 donde establece que en los planes de ordenamiento territorial o en el acto administrativo expedido por el Alcalde se podrá determinar total o parcialmente los asentamientos de origen informal o la parte de estos que se consideran áreas o predios urbanizados, conforme lo previsto en el artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1077. Asimismo, el artículo noveno de este Decreto 1470 de 2024 determinó que, sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 48 de la Ley 9 de 1989 (ley que mencioné al inicio de esta explicación), el proceso de legalización de asentamientos puede iniciar de oficio por la autoridad municipal o distrital competente, o por solicitud del interesado, entendiéndose a este último como el urbanizador, el enajenante, la comunidad interesada o los propietarios del terreno.

El Decreto 1470 también estableció los requisitos para los interesados que adelanten este proceso de legalización. Estos requisitos también son los mismos contemplados en el Decreto 149 de 2020, pero puntualmente y taxativamente establece cuáles son esos requisitos. Quería comentarles que el día de hoy, con el

director de la Dirección de Ordenamiento Territorial y su equipo de trabajo, hicimos una mesa de trabajo para poder realizar el análisis de cada una de las observaciones que se hicieron en la ponencia para segundo debate. Cada uno de los puntos se analizó y son los que vamos a explicar en el debate de este proyecto de acuerdo.

Inicialmente, en la comisión se había establecido, o desde la ponencia se había solicitado, que se hiciera un glosario con las definiciones. Las definiciones que están en el artículo segundo se hicieron en una propuesta de cuadro, donde se establece el concepto y la definición, y dentro de la definición, el marco legal por el cual se sustenta cada una de estas expresiones. Así mismo, se hizo con cada una de las observaciones.

En este punto, sí quisiera, señor Presidente, si me lo permite, concederle el uso de la palabra al arquitecto Héctor Orlando, para que desde su competencia y su parte técnica realice una explicación y argumentación al proyecto de acuerdo. En la medida en que vayamos avanzando en el estudio y debate, ir argumentando cada una de esas observaciones, las que se tuvieron en cuenta y las que se analizaron en la mesa de trabajo que tuvimos el día de hoy.

Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, doctora Luz Aurora, continuamos con la intervención del arquitecto Héctor Orlando. Tiene usted el uso de la palabra, arquitecto.

SEÑOR HÉCTOR ORLANDO RUÍZ PALACIOS, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Muchas gracias, Presidente, con un cordial saludo a la mesa directiva del Concejo Municipal, a los demás Concejales, al personal administrativo del Concejo Municipal, los compañeros de la Administración, las personas que se encuentran en las barras y la comunidad en general que nos sigue por las diferentes plataformas.

Como lo planteaba la doctora Luz Aurora, hicimos un ejercicio con el equipo técnico de la Dirección de Ordenamiento Territorial y el área jurídica del despacho del alcalde, en cabeza de la doctora Luz Aurora, para hacer una revisión y un barrido total a las 19 observaciones que se generaron y que estaban consignadas en la ponencia que se leyó el día anterior. Entonces, voy a hacer el análisis, la propuesta y la respuesta que nosotros pudimos encontrar al respecto.

En primera instancia, señalar y expresar que los numerales del 1 al 11 del listado de la ponencia fueron todos los elementos legales y jurídicos que la ponencia estableció y puso a colación, y nosotros los atendimos. Quedaron incorporados dentro de la parte considerativa del proyecto de acuerdo que tenemos en este momento.

Entonces, señalar que esos numerales del 1 al 11 quedaron completamente incorporados y, cuando se haga la comparación de los dos, se va a apreciar claramente que se atendieron al detalle esas observaciones.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE



Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal ponente.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Gracias Presidente. Qué pena interrumpirlo, arquitecto, pero quisiera proponer que empecemos por dar, antes de entrar a mirar las observaciones, la explicación de todo el tema conceptual y todo lo relacionado con los asentamientos, y después pasemos a las observaciones. Quizás eso pueda servir, además, metodológicamente, para quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Pediría, entonces, el favor a la administración de que se haga de la manera que el Concejal ponente solicita, y más teniendo en cuenta que los Concejales que ya hacen parte de la plenaria no conocen el estudio que se ha venido dando a este tipo de proyectos, porque siempre hemos tenido la oportunidad, en la Comisión Primera, de escuchar las explicaciones que poco a poco han venido trayendo ustedes como funcionarios, y cada día es más completo.

Creo que eso lo ha manifestado el Concejal ponente, y eso permite que ahorita, ustedes como administración, nos den un panorama diferente y nos cuenten exactamente, desde la parte conceptual, qué es lo que estaríamos aprobando o no, y a qué tipo de población estaríamos llegando. Porque, como lo hemos manifestado en muchas ocasiones, hace falta que la comunidad y nosotros también conozcamos exactamente qué es lo que se quiere con este tipo de proyectos, y que la comunidad sepa por qué y cómo podrían acceder a este beneficio o a esta posibilidad de solucionar esas problemáticas que tiene.

Entonces, si lo voy a hacer yo sé que es cambiar de presentación, arquitecto. Agradezco que comencemos por ese lado.

SEÑOR HÉCTOR ORLANDO RUÍZ PALACIOS, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Bueno, claro que sí, Presidente y Concejal ponente. Entonces, vamos a hacer el análisis de todo el proceso de asentamientos. Digamos que, en ese sentido, esta presentación ha sido también producto de la construcción de los diferentes debates y reuniones que hemos tenido con el Concejo. Entonces, finalmente, me parece que es pertinente y lo vamos a hacer: la revisión general de todo el soporte técnico de este proceso de legalización de asentamientos.

En primera instancia, digamos que aquí hago un resumen. Ya la doctora Luz Aurora señaló los antecedentes jurídicos que tiene la normatividad aplicable. Señalar que este proceso de asentamientos, precisar también que no es un proceso relativamente reciente o de tercera o cuarta generación; no, al contrario, este proceso viene desde la Ley 9 de 1989, la famosa ley de la Reforma Urbana, donde ese instrumento de legalización de asentamientos se generó y fue, digamos, como

Página 7 de 32

el paso inicial para poder empezar a lo largo del tiempo, a través de las diferentes normas: la Ley 388 de 1997, luego compilada con el Decreto 1077 de 2015, y recientemente ratificada esa posibilidad de aplicar toda esa estructura conceptual de la legalización de asentamientos en el Decreto 1470 de 2024, de diciembre pasado.

Entonces, finalmente, digamos que aquí quiero hacer una precisión, y es que tanto el Honorable Concejo como la administración municipal, lo que siempre ha planificado y desarrollado con este proceso de asentamientos, es la aplicación continua de las normas vigentes en materia de este instrumento, que se desprende como una variante de la planificación de la organización del territorio, con unas situaciones particulares que a lo largo del tiempo y todo el proceso de modificaciones normativas ha sido aplicable y ha sido tenido en cuenta.

Señalar que nosotros siempre vamos a tener como un referente inmediato la sentencia del río Bogotá. En anteriores oportunidades, este proceso de asentamientos lució un tanto desconectado, pero quiero manifestarles que este año tuvimos la oportunidad, en un escenario a comienzos de año, en dos reuniones, de que la sentencia del río Bogotá saliera a colación, el tema de asentamientos. Tuvimos la oportunidad de hacer esta misma presentación ante los delegados de verificación de la magistrada que lidera el proceso, y ya básicamente nosotros hicimos esa explicación. Entendemos y consideramos que fue clara, directa y contundente con respecto a la legitimidad que ampara todo este proceso de la legalización de asentamientos.

Este cuadro que traigo a presentar, digamos, que es como la radiografía de todo lo que ha transcurrido en la vida del municipio en materia de asentamientos. De hecho, el mismo Acuerdo 17 del 2000, en su capítulo de definiciones, trae la definición del instrumento. Básicamente, lo que las siguientes administraciones han hecho es desarrollar ese instrumento que estaba definido dentro de las directrices del Acuerdo 17 del 2000, amparado y respaldado por todos los elementos normativos del orden nacional que ya vimos y que la doctora Luz Aurora explicó ampliamente.

Nosotros tenemos situaciones de barrios completos que se generaron esos procesos de legalización, como el barrio de La Primavera, Mercedes de Calahorra, y en la Urbanización Ibaro 1, 2 y 3. Se hizo un trabajo que fue como una variante de los asentamientos. Ahí ya estaban aprobadas las urbanizaciones, y lo que se hicieron fue generar unas condiciones y unos parámetros normativos para poder cubrir y dar la posibilidad a las personas que desarrollaron esos proyectos de vivienda masivos de presentar sus solicitudes de reconocimiento de construcciones. Se hizo una especie de ejercicio mixto entre el asentamiento y la configuración de una norma urbanística que le permitiera a esas personas hacer los procesos de reconocimiento. Esa tarea se hizo puntualmente en la Urbanización Ibaro 3.

Posteriormente, se inició ya, propiamente, la figura del asentamiento con el proceso del sector denominado La Cabaña, en la vereda de Fagua, que fue como el primer ejercicio que se planteó. Se identificó, se caracterizó esa zona con bastantes desarrollos en su momento. Fueron 31 lotes que se identificaron, 31 desarrollos, y en ese año 2010, para la época, se inició ese proceso de legalización de La Cabaña. Fue allí donde, digamos, Se empezó a dar las primeras pautas para poder generar y aplicar el instrumento de la legalización de asentamientos.

Posteriormente, en el año 2017, ya se desplegó la situación. Aquí también vale la pena señalar que uno de los instrumentos de ordenamiento territorial del año 2016, el Acuerdo 100, en el que también el Honorable Concejo Municipal hizo parte del ejercicio de aprobación, señala que ese mismo instrumento jaló los elementos normativos del orden nacional, complementó las disposiciones del Acuerdo 17 del

2000 y, en un par de artículos, dejó inmersa la posibilidad de continuar con el trabajo de asentamientos.

Desafortunadamente, como todos sabemos, el Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado mediante Acuerdo 100 de 2016, tuvo un proceso de demanda y, en este momento, se encuentra suspendido. Entonces, finalmente, ese instrumento no se pudo continuar, pero sí se pudo hacer el proceso, digamos, de continuidad del trámite a través de las disposiciones del orden nacional. Es así que, a partir del año 2017, se retoman todos los procesos de legalización de asentamientos, donde se pudieron aprobar un total de 173 asentamientos entre 2016 y 2017.

Hasta el 2018, digamos que a través del Decreto 20 de 2017, posteriormente para continuar con el ejercicio, y toda vez que también hubo bastantes casos y solicitudes de personas que tampoco pudieron acceder en su totalidad a esa primera apertura del espacio, el Concejo Municipal también aprobó el Acuerdo 162 de 2019 para complementar ese proceso de asentamientos. Ahí fue donde se continuó también con el trámite.

Señalar que en esos períodos fue donde el instrumento y el mecanismo de legalización de asentamientos tuvo más despliegue, más acogida, más aceptación y más receptividad por parte de la comunidad. Posteriormente, ya a partir del año 2020, se vuelve a retomar también el tema de asentamientos. Se expide, también por parte del acuerdo, el Acuerdo 188 de 2021, para efectos de continuar también con ese trámite.

Digamos que aquí, la única figura en el proceso, básicamente, tenía el mismo soporte legal, pero la única diferencia era la aplicación y la identificación, y la caracterización de un planeamiento zonal más extenso, con unos ámbitos que quedaron consignados en ese acuerdo y que solicitaban que se agruparan una serie de predios para poder configurar un área de intervención. A partir de ahí, las personas pudieran, de manera familiar, empezar a hacer la solicitud del asentamiento.

Entonces, finalmente, se expidieron una serie de decretos que formalizan esos ámbitos, pero la conclusión fue que, de ese ejercicio no se pudo aprobar ninguno, por la misma condición y la misma complejidad que daba, “la obligación de hacer de manera asociada” ese proceso de organización y caracterización de las zonas a intervenir.

Una de las principales conclusiones es que, si difícilmente uno pone de acuerdo a una familia de 10 personas, pues más complicado va a ser agrupar 20 familias con esas mismas 10 personas. El número de actores se amplía, hay muchas injerencias, hay mucho roce entre las mismas familias, lo que definitivamente no generó esa posibilidad de aprobación. Si hubo radicaciones, pero las radicaciones no se pudieron llevar a cabo.

Señalar, por ejemplo, que los cuatro asentamientos que se aprobaron y entregaron recientemente son asentamientos que tienen un proceso y un arranque con este Acuerdo 188 de 2021. Los que, en la próxima entrega, que será en los próximos 15 días, ya tenemos listo el segundo paquete o los procesos de entrega de asentamientos. Aquí ya vienen los asentamientos radicados en la vigencia del Acuerdo 220, que ustedes como Concejo aprobaron el año pasado.

Entonces, digamos que nosotros estamos atendiendo dos frentes: los radicados anteriormente y los que están radicados con el Acuerdo 220. A partir de ese proceso, más adelante mostraremos unas estadísticas de ese Acuerdo 220, porque es muy importante saber qué se ha producido y cómo ha avanzado el tema de eso que ustedes aprobaron y que hicimos en equipo. Ya se ha hecho una tarea

interesante y van a empezar a verse los resultados de esos 131 radicados que todos ustedes conocen del Acuerdo 220.

Aquí finalizamos precisamente con el Acuerdo 220 que fue reglamentado con el Decreto 470 del 2024 y las facultades entregadas y otorgadas por el acuerdo y la Administración con el decreto hizo la reglamentación y estableció todos los parámetros y las condiciones para la presentación de la información, la presentación de los documentos y la radicación de los procesos, producto de ese Acuerdo 220 y de ese Decreto 470 de 2024 fue que aparecieron las 131 solicitudes.

ANALISIS DE LA INFORMACION

ACUERDO	Año	Estado	RECuento
ACUERDO 100/19	2016	APROBADO	1
	2017	APROBADO	49
	2018	APROBADO	94
	2019	APROBADO	33
ACUERDO 162/19	2019	APROBADO	6
ACUERDO 188/21	2022	APROBADO	1
		EN ESTUDIO	6
	2023	NEGADO	1
		APROBADO	3
		EN ESTUDIO	65
ACUERDO 220/24	2024	EN ESTUDIO	3
		NEGADO	1
		EN ESTUDIO	131
Total general			394

Cuenta de Año ACUERDO

Estado ACUERDO 162/19 ACUERDO 188/21 ACUERDO 100/19 Total general

APROBADO	6	4	177	187
Total general	6	4	177	187

ALCALDÍA
CHÍA

Aquí tenemos el análisis de la información, con Acuerdo 100, con Acuerdo 162 del 2019 y con el Acuerdo 188 del 2021.

Tenemos una caracterización muy importante y es definitivamente la comunidad del municipio le ve más beneficios al trabajo en familia que no en vecindad o un una planificación general y eso se ha visto en los resultados, se ha visto en los trámites y definitivamente esa es la condición más importante y en esta ocasión el Proyecto de Acuerdo que se está presentando aquí a estudio por el Concejo, trae esa condición y esa particularidad y es seguir manteniendo la posibilidad de trabajar en familia para poder caracterizar de manera puntual esas necesidades.

HISTORICO ACUERDO 100 DE 2016

Estado APROBADO ACUERDO 100/19

Etiquetas de fila Cuenta de Item

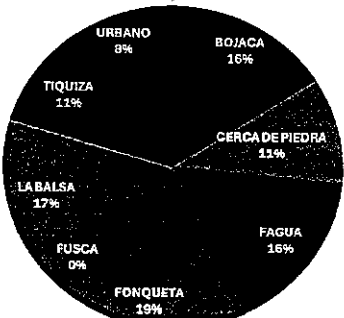
BOJACA	28
CERCA DE PIEDRA	19
FAGUA	29
FONQUETA	34
FUSCA	1
LA BALSA	30
TIQUIZA	19
URBANO	14
YERBABUENA	3
Total general	177

ACUERDO 100/19

ASENTAMIENTOS

Vereda Radicado Nuevo

BOJACA CERCA DE PIEDRA FAGUA FONQUETA FUSCA LA BALSA TIQUIZA URBANO YERBABUENA



El acuerdo 100, tenemos la solicitud de los asentamientos, aquí tenemos una particularidad y es que como lo hemos analizado siempre, las necesidades más inmediatas y la situación, casi que el común denominador, siempre ha sido y cuando nosotros siempre lo manifestamos que abrimos el plano catastral del municipio o el plano de argis o cualquier tipo de cartografía dentro del municipio, siempre vamos a encontrar un común denominador y es que ese eje: Fagua, Fonquetá, Tiquiza y Cerca de Piedra, es la zona donde más está concentrada la población rural y donde está más concentrado el desarrollo y el desarrollo informal de las construcciones, ese es una característica y un tema ya que se identifica claramente, esos insumos fueron entregados el año pasado para que el IGAC se diera cuenta de que esa zona tiene unas condiciones particulares y siempre lo dijimos en las reuniones cuando hicimos el acompañamiento nosotros como Dirección de Urbanismo y Dirección de Ordenamiento Territorial y es que en esas zonas rurales se va a encontrar todas las posibilidades y los rangos de desarrollos, desde los raizales en estrato 1, 2 y 3, pasando por los estratos 3 y 4 del rango medio y tenemos los proyectos de parcelación que están en estrato 4, 5 y hasta 6, es una variante donde está concentrado el desarrollo y donde ahí es donde más posibilidades y donde están los receptores de este insumo que es el asentamiento, obviamente en Bojacá también hay, pero en menor medida y lo mismo en el sector de La Balsa.

En el casco urbano, aquí más adelante dentro de las observaciones vamos a hablar de un tema y es que el instrumento tiene también posibilidades de aplicarse en el suelo urbano, entonces uno pensaba que a primera impresión el desarrollo está concentrado en el sector rural del municipio, por eso nosotros en el ámbito y en el alcance del proyecto vamos a mencionar también el suelo urbano y rural porque nosotros hemos identificado, ya hemos caracterizado muchos casos dentro de barrios al interior del casco urbano que están presentando esas condiciones de precariedad que hemos hablado y esas condiciones de informalidad y muchos procesos que solamente la persona que originó la tenencia de la propiedad en primera instancia, hace 20,30 años pudo tener una licencia para un área inferior y del resto del proceso se desarrolló con construcciones sin licencia.

Finalmente, lo que sí es claro es que este instrumento va a dar la posibilidad de que sea aplicable tanto en el suelo urbano, como en el suelo rural y tenemos ya identificados algunos sectores en Samaria, en el sector de la Lorena, en el sector de Siata, que digamos que hay unos sectores donde perfectamente se está dando esta condición de subdivisión de construcción y es elementos que se pueden utilizar y que se pueden generar con el proyecto de la legalización de asentamientos.

Entonces aquí tenemos el porcentaje, el mayor porcentaje está en las veredas y un porcentaje urbano de menor proporción.



HISTORICO ACUERDO 162 DE 2016

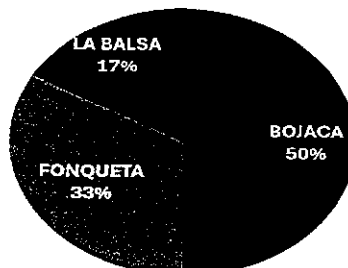
Estado APROBADO
ACUERDO ACUERDO 162/19

Etiquetas de fila	Cuenta de Item
BOJACA	3
FONQUETA	2
LA BALSA	1
Total general	6

ACUERDO

ASENTAMIENTOS

Vereda
Radicado Nuevo



BOJACA
FONQUETA
LA BALSA

El Acuerdo 162 de 2016, tuvo como ejercicio ese proceso de asentamientos, en Bojacá hubo un 50% de solicitudes, La Balsa con un 17%, Fonqueta está en un 33%, para efectos de señalar que esas veredas han ido en ascenso en cuanto al desarrollo, en cuanto a las solicitudes y en cuanto a la aprobación de los asentamientos.

HISTORICO ACUERDO 188/21

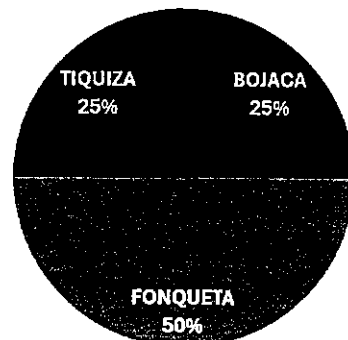
Estado APROBADO
ACUERDO ACUERDO 188/21

Etiquetas de fila	Cuenta de Item
BOJACA	1
FONQUETA	2
TIQUIZA	1
Total general	4

ACUERDO

ASENTAMIENTOS

Vereda
Radicado Nuevo



BOJACA
FONQUETA
TIQUIZA

Aquí tenemos el Acuerdo 188 del 2021, como señalamos, solamente hasta ahora se están aprobando los que se aprobaron en esa época porque finalmente la mayoría pudo porque ese Acuerdo 188 del 2021, generó una condición particular y es que cada zona de intervención se configuraba y se validaba con un decreto y esos decretos tenían una vigencia de acuerdo a la norma marco que fue el Acuerdo 188 del 2021, y que iban solamente hasta el 31 de diciembre del año 2023.

Todas las solicitudes de asentamiento que no alcanzaron a radicarse antes de esa fecha, todos los actos administrativos que se expidieron, es decir los decretos de ámbitos perdieron su vigencia por decisión del acuerdo, es decir que en este momento solamente estamos evacuando los procesos que radicarón antes del 31 de diciembre del 2023 y el resto de solicitudes ya quedaron sin posibilidad de radicar, ese mismo grupo de personas, nosotros ya encontramos y de hecho en la reunión de la comisión el día viernes encontramos un caso en las barras muy particular y es que fue una familia que quedó dentro de un decreto en el año 2023, pero no pudo radicar, la señora muy atenta, la familia muy atenta el año pasado

al proceso del Acuerdo 220 que aprobó el Concejo Municipal, ellos muy juiciosos radicaron su solicitud de asentamiento porque ya perdieron la posibilidad con las normas anteriores y ellos radicaron el asentamiento dentro del término, antes del 21 de noviembre del año pasado, con otro ingrediente adicional que ellos tuvieron problemas con el topógrafo y el arquitecto de la época en el año 2023 y ellos acudieron a la posibilidad de que el IDUVI les ayudara con el tema de los planos y la licencia y el ejercicio de esa familia que hablamos el viernes, fue completo, primero, utilizó la posibilidad del Acuerdo 220 para poder volverse otra vez a estar dentro de la posibilidad, número uno.

Número dos, lo va a trabajar únicamente esa familia que es el siguiente valor agregado y tercero le está colaborando en la elaboración de los planos el IDUVI, utilizó los tres elementos supremamente importantes, es que al final del ejercicio es lo que nosotros estamos haciendo y que de la mano con el Concejo se está construyendo y es abrir la posibilidad, tener la posibilidad de organizarla la familia puntual y tercero tener la posibilidad que le puedan elaborar los planos.

Ahí están los tres plus que tiene este Proyecto de Acuerdo, no sin antes mencionar que el cuarto plus que se tiene está en la fase posterior y es la posibilidad de que haya los descuentos a las construcciones después de que se apruebe el asentamiento, las construcciones producto de esos asentamientos puedan ser radicadas, su trámite ante la Dirección de Urbanismo y puedan acceder los descuentos que nosotros ya hablamos en la sesión de la semana pasada y es que el Concejo Municipal tiene un instrumento establecido donde le da la posibilidad a los estratos 1, 2 y 3 de unos descuentos a todas las construcciones que se reconozcan y que vienen producto de asentamiento o sea está el proceso, entonces digamos que hay cuatro temas muy puntuales y muy precisos del gran beneficio que genera el instrumento.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia Gil.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Ingeniero, me queda una duda y me atrevo a interrumpir es porque quisiera que lo aclarara de una vez, cuando dice que en la resolución del año 2023 se incluyó esta familia, ¿qué es lo que se determina en esta resolución para que les permita a ellos volver a buscar el beneficio del acuerdo del año anterior? Gracias.

SEÑOR HÉCTOR ORLANDO RUÍZ PALACIOS, DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Sí, perfecto, el Acuerdo 181 decía: “se genera unas áreas de intervención, 188 genera unas zonas de intervención” la zona de intervención son la sumatoria de varias familias, en este caso normalmente casi eran 15, 20 familias entre un polígono y se identificaba todas las familias en ese sector y la Administración a través expedía un decreto donde delimitaba esas 20 familias y les decía: “ustedes tienen que desarrollarse bajo unos parámetros, pero tienen que de manera después

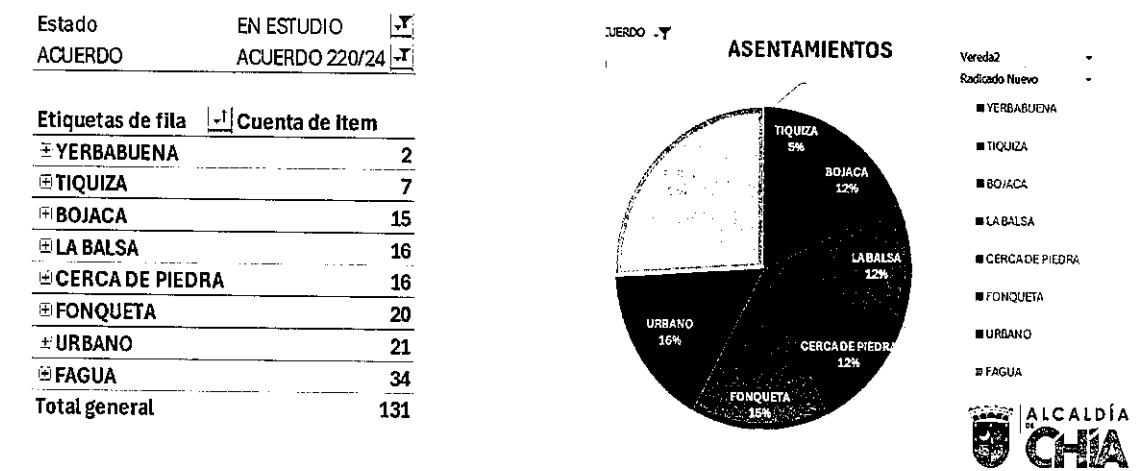
Página 13 de 32

individual presentar el asentamiento”, muchas personas tuvieron problemas y de hecho lo que se identificó es que escasamente entre ellos se podían hablar y habían muchos roces y muchos problemas, al final la gente prefirió no hacerle porque no veía viable asociarse o trabajar en conjunto con el resto de personas y ¿cuál era la intención? El problema era que para poder generar el proceso de radicar el asentamiento lo tenían que hacer las 20 y no todos estaban de acuerdo, no todos tenían los recursos, se volvió un proceso complejo y donde como siempre lo hemos dicho, si era difícil poner a una familia de 10, pues muchísimo más poner de acuerdo a 20 familias, casi que 200 personas ahí metidas en el tema.

Finalmente lo que pasaba es que ese decreto o sea la vigencia iba hasta el 31 de diciembre, ante esos problemas de trabajar en grupo y de manera asociada casi ninguno pudo hacer la radicación de su asentamiento, pero si había una restricción y un límite a hasta el 31 de diciembre del 2024, cuando eso no sucedió inmediatamente esos actos administrativos terminaron su vigencia y por eso la persona que yo le comento, esa familia estaba dentro de un ámbito aprobado en esa norma y como no se pudieron poner de acuerdo con el resto de familias no pudieron radicar, ella sí estuvo muy juiciosa y aprovechó el espacio que generó el Acuerdo 220 el año pasado y ella radicó en el 2020 y fuera de eso solicitó la ayuda del IDUVI, ese es un proceso que ya está adelantado, el IDUVI ya le ha hecho su gestión y estamos muy cerca de iniciar todo el proceso y ese va a ser un poco la mecánica de aquí en adelante y es que todas esas personas que están trabajando con el Acuerdo 220 tienen un interés común y una tarea y un objetivo claro es que los 7,8 de su familia si están unidos y permanecen unidos van a sacar a adelante todos los beneficios que genera el instrumento.

Ya vimos los beneficios, y ni hablar del tema de la independización de servicios públicos, tener independendencia de propiedad, tener cédulas catastrales independientes, todo ese tema unido es la sumatoria de efectos positivos que generan la aplicación de este instrumento; ese es un poco el panorama de lo que pasó antes y de cómo se está desarrollando los procesos del Acuerdo 220.

EN ESTUDIO ACUERDO 220/24



Aquí tenemos un análisis precisamente de ese Acuerdo 220, tenemos de nuevo la Vereda de Fagua marcando la pauta con el mayor porcentaje de solicitudes y aquí viene un elemento muy particular y lo relacionamos con el proceso de socialización que se hizo en el año pasado cuando se hizo el tema de la actualización catastral,

la actualización catastral era un tema muy puntual y muy concreto, pero siempre se aprovechó la oportunidad en todas las veredas, pero especialmente había una participación masiva en Fagua sobre los temas de asentamiento y de hecho terminaba la explicación de actualización catastral y la gente se quedaba a hacer las preguntas y prácticamente nosotros duramos más tiempo que el mismo IGAC en la presentación del análisis porque se desplegaban preguntas, inquietudes, la gente muy acuciosa y en esta gráfica se aprecia claramente que Fagua tiene ese 26% dentro de los trámites de solicitudes del Acuerdo 220, es un indicador que corresponde a esa socialización y a ese interés por parte de la vereda de entrar en el proceso de legalización.

Tenemos Fonquetá con un 15%, Cerca de Piedra con un 12%, La Balsa con un 12% Bojacá con un 12% y Tiquiza un poco más bajo con un 5%, y en el urbano, aquí hay que señalar que están apareciendo unos temas importantes de asentamientos, que las familias también quieren aprovechar ese instrumento, aquí el beneficio es general para todos los sectores del municipio.

ANALISIS DE LA INFORMACION

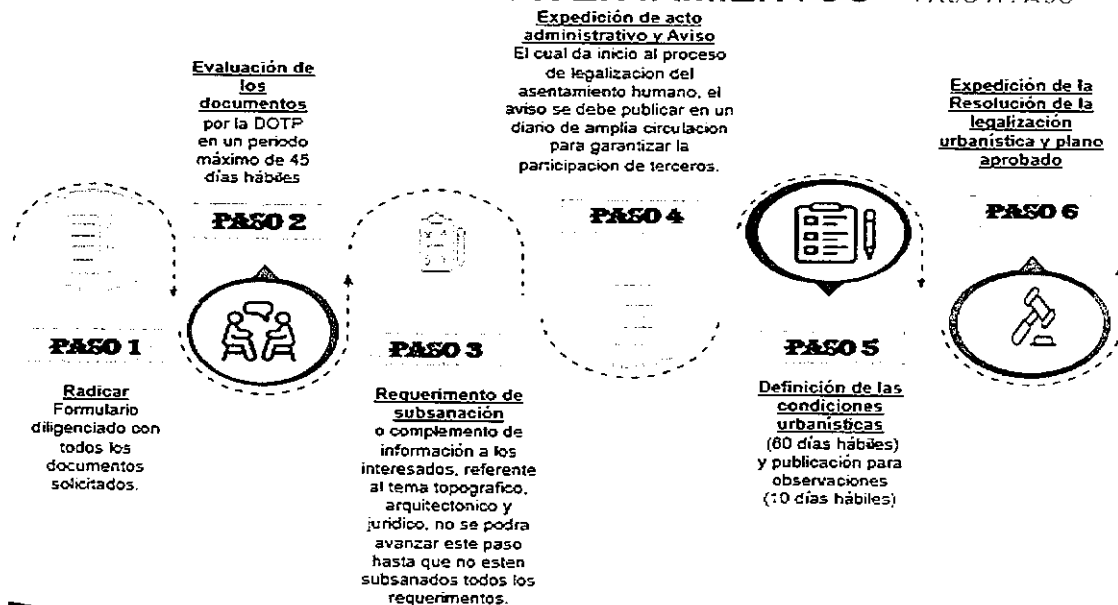
ACUERDO (Todas) 

Cuenta de Item		Año 						
Estado 	Vereda 	2016 	2017	2018	2019	2022	2023	Total general
APROBADO	BOJACA	0	9	14	8	1	0	32
	CERCA DE PIEDR.	0	6	10	3	0	0	19
	FAGUA	0	6	12	11	0	0	29
	FONQUETA	0	11	18	7	0	2	38
	FUSCA	0	1	0	0	0	0	1
	LA Balsa	0	8	17	6	0	0	31
	TIQUIZA	0	3	15	1	0	1	20
	URBANO	1	4	7	2	0	0	14
	YERBABUENA	0	1	1	1	0	0	3
Total general		1	49	94	39	1	3	187

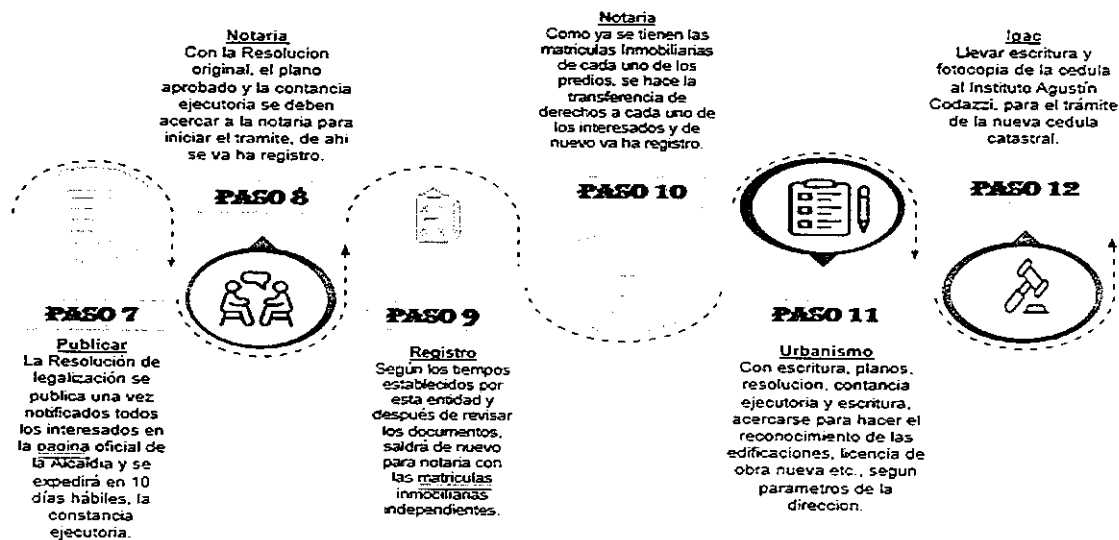
Este es el mismo consolidado.



LEGALIZACION DE ASENTAMIENTOS - PASO A PASO



LEGALIZACION DE ASENTAMIENTOS - PASO A PASO



Nosotros en la parte final del año pasado hicimos un plegable con un paso a paso, que era decirle a la persona en una ilustración gráfica cómo es el procedimiento desde que usted radica, desde cómo se evalúan los documentos, cómo se hacen las correcciones para subsanar esa información que se radica y que tiene algunas deficiencias.

Hay un tema también, nosotros hacemos un ejercicio de visitas y más adelante vamos a revisar unas imágenes que tienen que ver con los conceptos de precariedad y de situaciones bastante complejas porque la mayoría de procesos al interior de las construcciones tienen algunas deficiencias y en esas visitas nosotros identificamos y validamos esa información; nosotros tenemos asignados todos los viernes un vehículo por parte del municipio y nuestro equipo va a hacer todo el trabajo de campo porque finalmente el primer ejercicio nuestro es validar lo que nos están radicando para verificar cómo está toda la información para poder empezar a organizar y estructurar el radicado que se plantea.



Esa subsanación nos va a permitir ajustar planos, ajustar documentación previo a ya expedir un acto administrativo en el cual se inicia el proceso de legalización, cuando nosotros verificamos que los documentos están en regla del predio, cuando los planos cumplen con todas las condiciones topográficos y arquitectónicos, ya oficialmente el expediente arranca ese proceso de legalización como tal, se expide un acto administrativo, se coloca un aviso dentro de publicación para darle toda la formalidad porque aquí tenemos que ser claros, aparte de que es un proceso social, es un proceso técnico y jurídico del cual nosotros tenemos que dar fe y tiene que hacerse el debido proceso, también hay que darle parte de tranquilidad de que esta figura normada y soportada tiene un proceso, que tiene unos elementos jurídicos que le dan toda esa solidez y todo ese respaldo y soporte para todos los procesos que seguirán más adelante.

Después de ese acto administrativo que le da la posibilidad de que entre la etapa de aprobación se hace un tema muy importante y es la definición de las condiciones urbanísticas, el Concejal Ponente nos señalaba que previo a esa expedición de ese acto administrativo había que conocer todas las condiciones técnicas de cómo se va a aprobar el asentamiento y efectivamente si nos da la oportunidad nosotros trajimos un asentamiento de los que entregamos el mes pasado o a comienzos de este mes, donde está la resolución donde hace las veces de licencia urbanística y aquí queremos ser muy claros si es que es una resolución que trae un análisis completo desde el primer día que se conoció el predio hasta la fijación de las normas urbanísticas que deben de seguir y los derechos y obligaciones que esa persona tiene que cumplir para que efectivamente pueda ser susceptible y se haga acreedor a esos beneficios que genera el instrumento, y en esa definición, en esa resolución está un cuadro donde aparecen los índices de ocupación, los índices de construcción, los aislamientos de ser necesario, los parqueaderos, todos los elementos normativos, es un plano donde están las condiciones y ese plano va a ser la carta de navegación de todo lo que suceda de ahí en adelante.

Las construcciones nuevas sí tienen la posibilidad y los reconocimientos van a tener unos lineamientos claros y las personas saben y tienen que tener claro cuáles son las obligaciones de generar ese asentamiento bajo esos parámetros que establece la dirección de ordenamiento territorial entonces digamos que se hace una reunión conjunta con todos, se hace una convocatoria, se cita por escrito, se llama y hacemos una reunión todo el equipo con la comunidad, con esa familia para revisar, se harán las preguntas, los análisis, nosotros convocamos al arquitecto y a los profesionales que hacen parte, que asesoraron al trámite para que se den cuenta y efectivamente hagan las observaciones y las correcciones antes de dar el siguiente paso que es la expedición de la resolución de legalización urbanística y aprobar el asentamiento entonces digamos que ese paso del 1 al 6 es toda la tarea como de carpintería que hacemos nosotros, el municipio para poder al final entregarle a la previa aceptación de esos planos urbanísticos se envía los actos administrativos, la resolución especialmente la resolución al despacho del alcalde para que él haga el proceso de valoración, revisión, temas de análisis jurídico, nosotros colocamos nuestras firmas, finalmente el alcalde firma y ya queda avalado el proceso de legalización y es ahí donde se convoca una reunión y se programa para que nosotros vayamos al sitio y entregamos las resoluciones de aprobación de asentamientos.

Nos gustaría que en alguna oportunidad ojalá en la próxima sesión de entrega de esos asentamientos pudiéramos tener la oportunidad de que los honorables concejales nos acompañen porque ustedes van a ver claramente la expresión y lo lo gratificante que es cuando se entregan esos actos administrativos, es la satisfacción del deber cumplido y de la aplicación de unos instrumentos perfectamente que cuyo objetivo está marcado y eso es muy claro y muy evidente.



A partir de ahí dentro del proceso sigue la fase posterior a la aprobación, es un tema que nosotros hemos querido profundizar y es que las personas y las familias no se queden con los actos administrativos guardados, esos seis pasos fue la tarea más... De hecho son los procesos más largos, más complicados, más difíciles para efectos de poderlo llevar a cabo y no tiene presentación, ningún sentido de que las personas se queden con las resoluciones, con los planos y no salten la siguiente fase que es organizar todo el tema de notaría, nosotros les hemos dicho y los notarios de aquí del municipio tienen claro y saben todos esos procedimientos y cómo tienen que ser, entonces simplemente es cuestión de organización y nosotros lo hemos dicho esas dos etapas son muy importantes no se queden solamente con la primera parte de la tarea sino hagan el ejercicio siguiente y es todo el tema de notariado para protocolizar la licencia urbanística, tan difícil que fue construir, tan compleja para que la lleven y la protocolizan en la notaría y luego posteriormente cojan esa escritura que ya está con todos los elementos estructurados y aprobados hagan la siguiente tarea que es en la oficina de registro para que les puedan abrir los folios de matrícula inmobiliaria y aquí hay un tema muy importante, tan pronto la oficina de registro le abre su folio de matrícula inmobiliaria a esas personas, esas personas inmediatamente se abren a una expectativa y a grandes posibilidades para mejorar su calidad de vida y eso es lo que de pronto en la ponencia también se señalaba y obviamente el objetivo es el mejoramiento permanente en la condición de vida y superar esa condición de vulnerabilidad y de informalidad que tienen los asentamientos, al comienzo y eso a través del folio de matrícula inmobiliaria usted ya puede prácticamente cantar victoria, como se dice en el argot popular porque usted ya es visible para cajas de compensación, para créditos, para subsidios, para toda la alta gama de posibilidades que tiene porque usted ya es propietario, ya tiene un documento que lo acredita como tal y la otra fase que le hemos dicho es vaya a la dirección de urbanismo con la resolución de aprobación de asentamiento y utilice el otro mecanismo y la otra ventaja que el mismo concejo municipal tiene dentro del estatuto de rentas, que es la posibilidad de generar la presentación de esos asentamientos y obtener el descuento que está establecido en el Acuerdo 208 del 2022 en su artículo tercero, este acuerdo jaló normas del acuerdo 107 del 2016 y el acuerdo 164 del 2019, todas estas normas son reglamentarias y compilatorios del estatuto de rentas y que finalmente la vigente en este momento es el acuerdo 208 del 2022 donde establece claramente que para los estratos 1, 2 y 3 para construcciones que salgan y que su origen esté dado desde esa resolución de asentamiento pueden acceder a un descuento del 10% para estrato 1, del 15 % para estrato 2 y del 25% para el estrato 3 entonces digamos que le hemos dicho a la gente por favor no pare siga, vaya haga el reconocimiento en la dirección de urbanismo y utilice este otro beneficio que el concejo municipal también tiene a disposición de la comunidad y el último es; usted puede generar independencia en el pago de impuesto predial, gran parte de los problemas de convivencia y los roces sociales que se generan a través de las familias es el problema de compartir los servicios públicos y compartir el pago del impuesto predial esos dos temas que generan roces y dificultades al interior de la familia quedan subsanados y resueltos con la aprobación del asentamiento y con llevar el paso a paso que le hemos explicado acá y es hacer todo el ejercicio de notaría, registro, catastro, el tema del reconocimiento de las edificaciones, al final del ejercicio vamos a tener matrículas independientes de servicios públicos, folios de matrícula independientes, escrituras independientes y prediales independientes.

Cuando uno hace el análisis general de los beneficios y las ventajas y todo lo positivo que trae el instrumento de legalización de asentamientos definitivamente uno se queda corto porque son totalmente importantes.

Uno de los temas que hablábamos con la ponencia es que este es un proyecto de manejo integral, todo esto que analizamos es un mejoramiento integral en todos los ámbitos y en todos los aspectos de la comunidad, ese es un ejercicio que

también fue validado con el acuerdo del 2024 que establece que esa posibilidad pueda darse generando los beneficios integrales a esas comunidades entonces me parece que ahí están dadas todas las posibilidades para para la comunidad.

Esta diapositiva final establece los requisitos que debe acompañar toda persona y toda familia que esté interesada en acceder y hacerse acreedor a la radicación de los temas de asentamiento tenemos:

1. Un formulario que está a disposición en la dirección territorial y también se puede descargar desde la página de la alcaldía.
2. Las copias de las escrituras o las promesas de compraventa de los predios.
3. Las fotocopias de las cédulas de los propietarios o de los poseedores.
4. Los poderes cuando se actúen por intermedio de apoderado es decir por ejemplo se van a designar un profesional que asuma el trámite por las personas, por las familias entonces se tiene que generar ese poder.
5. El pago del último impuesto predial.
6. El levantamiento topográfico.
7. El plano del loteo junto con las carteras de campo y hojas de cálculo según resolución 643 del IGAC.

Quiero detenerme un poquito con respecto a esa resolución 643 del IGAC del 2018 porque en el pasado todo el tema topográfico y todo el tema de levantamientos era bastante tomado a la ligera, no se le daba esa importancia porque muchos frente ante la imprecisión de la información que se presentaba, generaban devoluciones ya bien sea en notaría o en la oficina de registro o de pronto en el mismo IGAC por algunas situaciones que se presentan con el tema de áreas y linderos, esa resolución 643 ya dio unos lineamientos claros y dice cómo se tiene que presentar la información topográfica y da todos los parámetros, cada vez que va un topógrafo por primera vez le entregamos una copia para que tenga en cuenta los parámetros con los que se tiene que desenvolver y organizar la topografía de su predio. El IGAC también puso esa tarea y dijo cómo se tienen que presentar los levantamientos y ahí está claramente establecido toda la metodología para presentar los levantamientos topográficos.

8. La matrícula profesional de los profesionales que intervienen.
9. El acta de aceptación del plano de loteo.
10. La propuesta de regularización urbanística que es el tema que presenta el arquitecto, que hace parte del trámite.
11. El certificado de libertad de tradición.
12. Un Memorial de responsabilidad por los profesionales que intervienen en el trámite, es decir el topógrafo y el arquitecto.
13. Una copia de los recibos de servicios públicos que se tengan dentro de la familia o dentro del grupo de personas que van a ser parte del del loteo.

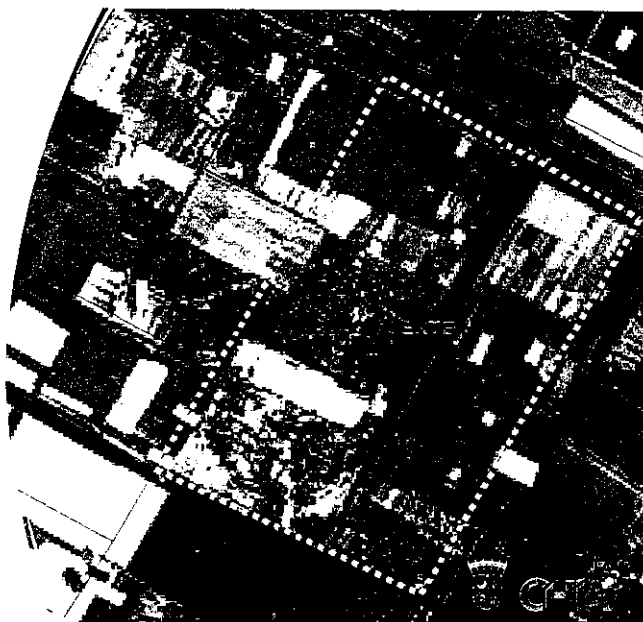
Entonces digamos que aquí hay un componente técnico de documentos y un componente jurídico de documentos del predio, pero finalmente cuando uno lo mira el formulario es muy fácil de diligenciar y los documentos son fáciles de obtener, ahí están dadas las condiciones para que las personas puedan tener esa información de primera mano, tanto el paso a paso como los documentos de asentamiento.

Siempre que hacemos las consultas o recibimos algún tipo de pregunta al respecto les entregamos un facsímil de esos dos documentos para que se los lleven a su casa y sirvan para retroalimentar a los demás elementos de esa familia.



ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCESO

VISITAS EN CAMPO



El tema de un extracto de una visita que se hace a un asentamiento, vemos que los predios o los sectores, las familias se identifican claramente, son proyectos y construcciones bastante consolidadas en este caso y en este ejemplo que trajimos la consolidación es del 100% es decir todo está construido, entonces finalmente aquí ya uno empieza a caracterizar e identificar en qué condiciones está y cómo debemos nosotros a partir de esa ocupación del 100% hacer una propuesta de mejoramiento y construir una implantación urbanística que resuelva las condiciones de todos y la propiedad de todos pero que también le aporte urbanísticamente a esa misma familia y al entorno, en casi todas señalamos el tema de precariedad y que son construcciones informales, por autoconstrucción la mayoría, algunas con dificultades en materia de sistemas constructivos, no contaron con el personal técnico idóneo para poderlas ejecutar, tenemos deficiencias por ejemplo en el tema de cocinas y baños que son quizás los elementos más claros donde se identifica esa vulnerabilidad y deficiencia que tienen las familias en poder mejorar sus condiciones de vida.

Nosotros levantamos unas actas donde identificamos uno a uno los elementos porque nosotros a partir de esa visita es el primer insumo que nos va a permitir empezar a conducir cuál es la propuesta más idónea y lo que le queremos apuntar para resolver las condiciones de la forma en que están viviendo las personas en integradas por cada familia, esta son las principales situaciones que nosotros hemos encontrado, se han presentado algunas situaciones muy puntuales, muy particulares en suelos de protección y nosotros ya ampliamente lo hemos analizado en el acuerdo 220 en su debido momento y en la comisión, en la semana anterior y es que es muy claro el lineamiento y la norma nacional y todos los elementos normativos tienen restricciones para aprobar los asentamientos en suelos de protección, eso está caro, respondemos también a las a los temas ambientales, a los temas de punca, los temas de sentencia que nos dice que esos suelos de protección son imposibles de desarrollar, número uno y segundo mucho menos aplicar la posibilidad de estos asentamientos entonces eso es una limitante y una situación clara que tenemos allí.

El modo de adquisición del predio; nosotros hemos identificado que la principal dificultad que hemos encontrado es que en algunos casos tenemos situaciones jurídicas no consolidadas de los predios, algunas sucesiones que están ahí y no se han ejecutado, algunos temas de falsa tradición que no se han podido sanear entonces cuando nosotros hacemos la evaluación jurídica de la información que nos entregan los solicitantes ya de primera mano podemos identificar en qué zona



están y quienes pueden dar el siguiente paso, quienes deben detenerse en la parte jurídica y empezar a subsanar esa parte jurídica para poderle dar toda la posibilidad de despejar el panorama, el tiempo de la recolección de la información obviamente, el proceso de asentamientos no es un proceso fácil, no es un proceso de la noche a la mañana, no es un proceso que radiqué hoy y tengo en 15 días hábiles la resolución de asentamiento, no, es un tema que obedece a una modalidad de instrumento de planificación o el acto administrativo va a ser casi que una licencia urbanística con todos los temas y por ende la construcción de todos esos insumos lleva su tiempo pero finalmente nosotros estamos haciendo el ejercicio de acuerdo como la ley nos establece y de acuerdo a las facultades que nos ha entregado el concejo municipal.

La temporalidad de las construcciones; nosotros nos hemos encontrado es que hay mucha construcción en madera prefabricada en muy mal estado, construcciones con un nivel de acabado en adobe, en unos sistemas constructivos que casi que ameritan una intervención radical entonces ahí también es muy importante tener la claridad de que muchas de esas construcciones van a tener que iniciar un proceso casi de cero desde la estructuración de su cementación hasta su cubierta porque las condiciones en que está planteado es son bien difíciles de acceder y de continuar con el trámite.

Hemos hecho un proceso de divulgación, aquí tenemos claro que independiente de que si se hizo más o se hizo menos este es un trámite que nosotros en el futuro y siempre que hemos tenido la posibilidad lo hemos hecho, lo hicimos el año pasado en esos temas de catastro, hicimos el día a día en la dirección de ordenamiento territorial, hicimos el tema de emisora de la alcaldía, hicimos jornadas para llamar a la comunidad, que se acercara en horarios no laborales pero nosotros consideramos que efectivamente ese proceso de divulgación no puede parar y de hecho, por ejemplo yo lo señalaba muy claramente el día 1 de marzo que entregamos los cuatro asentamientos, me pareció muy curioso que aparte de la familia que nosotros estábamos entregándole el asentamiento, los vecinos del sector les causó curiosidad de ¿por qué había tanto funcionario de la alcaldía ese sábado con esa familia? y efectivamente fuimos muchísimos porque habían funcionarios del IDUVI de hecho por ejemplo, cuando el Alcalde entregó la Resolución de asentamiento preguntamos en ese momento si había la posibilidad de que con documentos de una vez se hiciera la consulta con EMSERCHIA si podía independizar las cuentas y los servicios, de una vez en ese mismo momento de la entrega funcionarios de EMSERCHIA se llevaron información con respecto a servicios públicos, el mismo IDUVI también con sus funcionarios revisó y llamó la posibilidad de pronto de que algunos de esos predios resultantes de ese asentamiento pudieran dar y escalar en la siguiente fase que era la elaboración de planos de reconocimiento de edificaciones, de pronto a mí también me faltó mencionarlo, y es que en ese proceso del reconocimiento de construcciones posterior al asentamiento, no solamente está el proceso del descuento, sino también la posibilidad de que el IDUVI le pueda construir y organizar su plano para que lo radiquen en la Dirección de Urbanismo.

Entonces, digamos que como en siete u ocho elementos puntuales que también muy importante, las personas de ese asentamiento que se entregó hicieron de una vez una validación de datos con los funcionarios del IDUVI y ahí se llevó unos potenciales usuarios para enriquecer ese tema de la elaboración de planos, también no solamente para el tema de asentamiento, sino para el tema de reconocimiento, esa divulgación se hizo en lo largo del año pasado, este año ya como les comento y parte de esos vecinos preguntaron cómo podían acceder al tema, entonces nosotros aprovechamos para decirle también, entregar la información y que ellos multiplicaran a los demás vecinos y a las demás familias de pronto para que empezaran a hacer las consultas con respecto al tema de asentamiento.



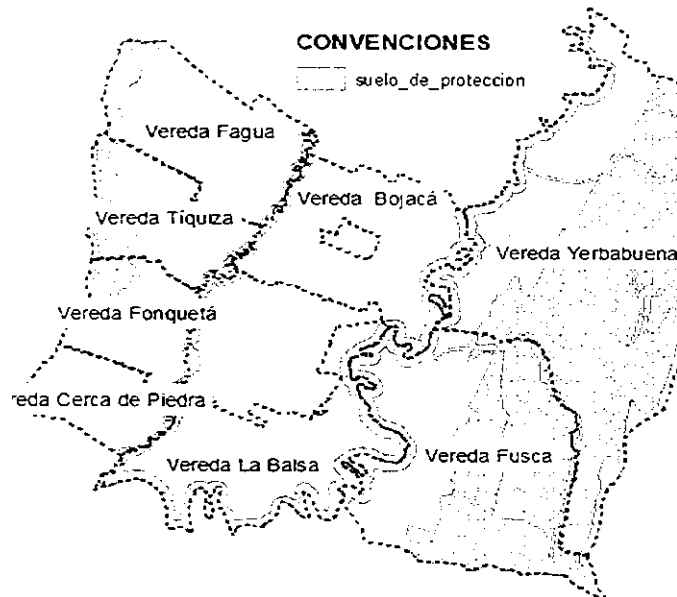
Aquí tenemos que los temas de la propuesta, todos siempre van a estar dentro de esas zonas altamente pobladas, altamente densificadas, ese es uno de los elementos claves, la consolidación para vivienda interés social y los hemos colocado de pronto en el estrato 1,2 y 3, para articularnos con el Acuerdo 208 del 2022, que trae que esa clasificación también en estratificación, a pesar de que el instrumento lo dice y en el encabezado habla de vivienda de interés social, nosotros también reforzamos, porque el estatuto de rentas tiene la posibilidad para acceder a ese tema del estrato 1, 2 y 3.

Los 5 años de antigüedad que proponemos, es un tema que de pronto ahora en la revisión de las observaciones de ponencia lo vamos a analizar, y es poder generar esa ventana de posibilidades para todos los asentamientos, de pronto de que no tienen esa antigüedad, pero finalmente están en una zona y en una franja donde ni están allá, ni están acá, eso es un tema que ya lo vamos a revisar y analizar en la revisión de los puntos que tenemos en el análisis que le hicimos a las observaciones de la ponencia.

Los grados de consolidación iguales o superiores al 60%, digamos que esta fórmula que tenemos ahí es un referente muy parecido a lo que trae el índice de ocupación en un proyecto común y corriente, es la relación entre lo que está ocupado a nivel de primer piso contra lo que está, las áreas de los predios, aquí para este caso lo que estamos haciendo es el número de lotes ocupados y construidos dividido en el número de potenciales usuarios que hacen parte del asentamiento, entonces normalmente por eso lo colocamos en ese 60%, pero casi siempre la condición y el común denominador que hemos encontrado son grados de consolidación de 80, 90 y hasta el hasta el 100%.

Aquí tenemos un tema volvimos y ratificamos el tema de los suelos de protección, señalarles que hemos tenido dos consultas de dos familias que están en ronda de río frío, familia Orjuela y familia Poveda que son más o menos entre las pueden sumar aproximadamente 50 familias que están dentro del cauce de la zona de protección de ronda del río frío, entonces son situaciones particulares donde nosotros hemos tenido que hablar con ellos y decirles que vamos a tener que estructurar otros programas de mitigación del tema, diferentes al tema de asentamientos, y eso es un tema que se está manejando con otros criterios porque por la figura de asentamiento es muy claro que en esas zonas de protección y de acuerdo al plano y la cartografía que tenemos, nosotros casi que el primer insumo que tomamos cuando nos llega y destapamos el primer expediente o por primera vez una radicación lo primero que lo cruzamos es dónde está ubicado, y cómo estamos con los temas de protección, eso es un tema fundamental y por eso aquí podemos dar el parte de tranquilidad que nosotros con este tema de asentamiento siempre vamos estar en consonancia con tema de Sentencia, con tema de POMCA y con todos los lineamientos ambientales que tiene a su disposición el Municipio.

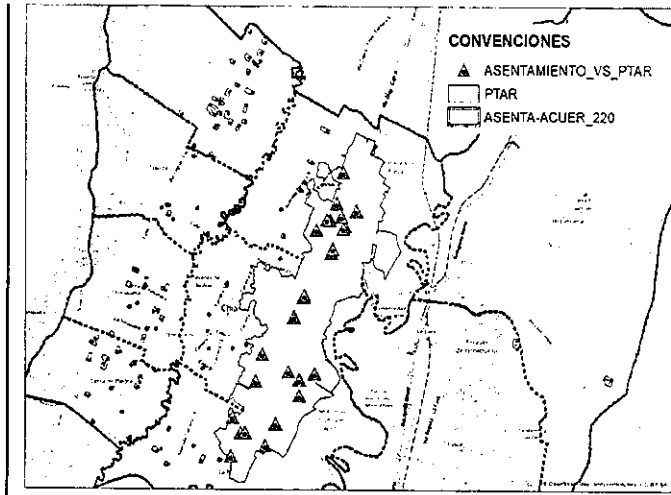
Este es un plano donde nosotros tenemos ahí claramente identificado cuáles son las zonas de protección y en esas zonas nosotros tenemos un especial cuidado, y una situación particular y una alerta cuando empezamos a valorar y a revisar los expedientes.



Aquí viene otro tema, lo analizamos en Comisión la semana pasada y es otro elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta y es que hemos tenido varias novedades en materia normativa que nos obligan a tenerlas en cuenta, y aquí este es un indicador claro que el proceso de asentamientos hace la tarea como cualquier otro instrumento normativo y cualquier otro tipo de proceso de planificación en el territorio, y es seguir con referentes y los lineamientos normativos.

Entonces eso también hay que expresarlo claramente a la comunidad, al Concejo Municipal y a la comunidad en general y es que el asentamiento siempre va de la mano de todos los elementos normativos que tiene a disposición el Municipio del orden local y del orden nacional, aquí tenemos identificados los asentamientos que están dentro de la zona de PTAR1, nosotros ya hemos hecho la precisión de que a pesar de que están, esa condición hoy tenemos un auto que tiene unas restricciones fuertes expresas y claras para los grandes desarrollos de proyectos de vivienda masiva dentro de la zona, y hoy por hoy la Dirección de Urbanismo en este momento no ha podido continuar con el proceso de expedición de licencias en esta zona bajo esa condición, pero lo que sí es claro y nosotros tenemos la tranquilidad es que los asentamientos que se están planteando en esas zonas no tienen esa filosofía, no tienen ese alcance, no son grandes desarrolladores, son predios completamente individuales cuyo desarrollo ya está conformado, no van a generar mayores vertimientos, porque la mayoría de los procesos tienen matrículas de acueducto y alcantarillado generadas por EMSERCHIA, salvo algunos casos puntuales, que son los que nosotros revisamos, pero que no van a generar nuevas disponibilidades y ni vertimientos a gran escala, como es lo que protege y lo que propende este auto de esta zona del Municipio.





Aquí hicimos ese ejercicio, es lo halamos, los identificamos, los caracterizamos, y eso es un trabajo que va a generar una revisión adicional muy al detalle, esos asentamientos que están en esa zona.

A	B	C	D	E	F	G	H
RADICADO	AÑO	ACUERDO	DECRETO	CATASTRAL V2	CEDULA CATASTRAL	SECTOR	
0	20249999929688	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	00-00-0004-0610-001	25175000000000000000000000000000	BOJACA		
1	20249999940301	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	01-00-0113-0902-998	25175010000000000000000000000000	URBANO		
2	20249999939293	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	01-00-0910-1420-000	25175010000000000000000000000000	URBANO		
3	20249999939780	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	01-01-1004-2000-000	25175010000000000000000000000000	URBANO		
4	20249999940114	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	01-00-0650-1790-000	25175010000000000000000000000000	URBANO		
5	20249999927131	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	01-00-0000-0600-040	25175010000000000000000000000000	URBANO		
6	20249999939922	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	02-00-0300-0100-000	25175020000000000000000000000000	URBANO		
7	20249999939095	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	01-01-0120-0260-000	25175010000000000000000000000000	URBANO		
8	20249999939508	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	01-01-0001-3001-200	25175010000000000000000000000000	URBANO		
9	20249999937403	2024 ACUERDO 220/24 471 DE 2024	01-00-0111-0190-000	25175010000000000000000000000000	URBANO		
10	20249999940273	2024 ACUERDO 220/24 472 DE 2024	00-00-0004-0607-000	25175000000000000000000000000000	BOJACA		
11	20249999939690	2024 ACUERDO 220/24 473 DE 2024	00-00-0004-8330-000	25175000000000000000000000000000	BOJACA		
12	20249999939425	2024 ACUERDO 220/24 474 DE 2024	00-00-0007-3100-000	25175000000000000000000000000000	LA Balsa		
13	20249999940099	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	00-00-0007-2892-000	25175000000000000000000000000000	LA Balsa		
14	20249999939811	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	00-00-0007-2284-000	25175000000000000000000000000000	LA Balsa		
15	20249999939978	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	00-00-0004-0607-000	25175000000000000000000000000000	BOJACA		
16	20249999931130	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	00-00-0004-1294-000	25175000000000000000000000000000	BOJACA		
17	20249999939609	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	00-00-0004-2974-000	25175000000000000000000000000000	BOJACA		
18	20249999939600	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	00-00-0004-2267-000	25175000000000000000000000000000	BOJACA		
19	20249999932042	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	00-00-0004-0623-000	25175000000000000000000000000000	BOJACA		
20	20249999932570	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	00-00-0007-2435-000	25175000000000000000000000000000	LA Balsa		
21	20249999940165	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	00-00-0007-0299-000	25175000000000000000000000000000	LA Balsa		
22	202499999398735	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	00-00-0007-0617-000	25175000000000000000000000000000	LA Balsa		
23	20249999939669	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	00-00-0004-1007-000	25175000000000000000000000000000	BOJACA		
24	20249999939376	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	01-00-0111-0050-000	25175010000000000000000000000000	URBANO		
25	20249999939781	2024 ACUERDO 220/24 470 DE 2024	01-00-0109-0138-000	25175010000000000000000000000000	URBANO		

Y aquí viene otro tema, que nosotros lo tenemos aquí, pero finalmente este es un tema nosotros hemos recibido un documento de la CAR donde establece unos lineamientos para el cuerpo hídrico denominado Chucua de Fagua, aquí hay que precisar de que en este momento estamos haciendo un ejercicio de concertación y de precisión de los alcances de ese documento que expidió la CAR, porque hemos encontrado una serie de situaciones que no precisan y no detallan el alcance y las implicaciones que crea la generación de unos nuevos elementos y referentes ambientales, y lo que hemos querido es no desconocerlo y de hecho hicimos el mismo ejercicio que hicimos con PTAR1, hicimos con la Chucua, identificamos los asentamientos que están, que solicitaron y que están en esa área de influencia de ronda de quebrada Chucua, en este momento nosotros tuvimos ya una primera reunión con la CAR, estuvimos un grupo importante de la parte técnica del Municipio y con la CAR, porque finalmente ellos están también en ese proceso de reglamentar y de clarificar los alcances de ese de ese polígono que está allí, porque hay algunos sectores donde ese polígono inclusive sobrepasa el ancho que tiene la ronda del río frío, una cosa que no tiene sentido en un cuerpo hídrico que tenga más área de protección que el mismo río frío que es el cuerpo hídrico principal.

Entonces nosotros tenemos una situación particular, estos que están aquí valga la pena la precisión, estos asentamientos que están ubicados allí, son asentamientos



que ya están aprobados, ahora ese es un elemento que hizo parte de la primera reunión y es venga, porque nosotros tenemos unas situaciones muy particulares al interior de esa zona que necesitamos aclararlo, tenemos construcciones con licencia, construcciones de asentamientos, muchas variedades de licencias otorgadas dentro de ese polígono que fue recientemente adoptado, polígono que en los 24 años anteriores no fue concertado, no fue concertado cuando se adoptó el Acuerdo 17, no fue concertado cuando se adoptó el Acuerdo 100, y solo hasta ahora, hasta este año llegó, finalmente la CAR ya sabe las implicaciones, y en este momento estamos adelantando una tarea con ellos ...



HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Perdón arquitecto, les voy a pedir el favor a las personas que se encuentran en el recinto, que hagamos silencio por respeto a la explicación que está dando la Administración, ya que se escuchan los murmullos y así es difícil poner atención.

Gracias.

Concejal Laura.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCIA MELO

Gracias Presidente, quería hacerle una consulta al doctor Héctor Orlando y es si nos puede compartir a nosotros como Concejales la Resolución de la cual nos está mencionando, el documento que emitió la CAR, y también si me puede dar la precisión de cuántos radicados de asentamientos hay al momento que estén colindando con la Chucua de Fagua.

SEÑOR HECTOR ORLANDO RUÍZ PALACIOS, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Perfecto, yo tan pronto terminé la reunión hoy, les colocaré a los Concejales ese acto administrativo, en este momento tenemos un cuadro donde están los



asentamientos aprobados dentro de esa zona, digamos que lo traje a colación porque finalmente cuando estemos trabajando ese proceso con la CAR no solamente se va a analizar el tema de los asentamientos, sino las otras modalidades de licencia, porque para el tema es claro que a lo largo de ese polígono en los últimos 24 años hubo un desarrollo, amparado, unos con licencia, otros sin licencia, pero la particularidad es que cuando se adoptó el Acuerdo 17 del 2000, no estaba incluido este cuerpo hídrico, cuando se adoptó el Acuerdo 100 de 2016, tampoco estaba, y solo hasta este año se formalizó su reglamentación y su configuración, entonces tenemos que cargar si hablamos desde el primer ordenamiento tenemos un déficit de 24 años sobre esta zona que nosotros en la primera reunión de hace ya un mes larguito con la CAR le pusimos sobre la mesa, porque nosotros dijimos es un tema ambiental, es una decisión de la Corporación, nosotros vamos a revisar el tema, si se vuelve un instrumento de obligatorio cumplimiento lo vamos a tener que hacer, pero lo que sí le queremos decir a la CAR es que al interior de ese polígono que ellos hasta este año establecieron, hay un desarrollo para bien o para mal del Municipio, que hay que evaluar y hay que tener en cuenta, entonces la Corporación dijo efectivamente esos insumos en la siguiente reunión los vamos a tener que nosotros como Municipio colocar, dárseles a conocer y empezar la construcción, porque finalmente lo que muy probablemente puede pasar es que ese acto y de hecho los jurídicos de esa reunión de la CAR dijeron ese con todos esos elementos y con todo ese soporte es muy altamente probable que esa disposición en esa resolución pueda ser sujeto de algunos ajustes y de modificaciones con base en esa realidad que tiene el Municipio y la información que nosotros tenemos. Y de hecho también uno de los temas que nosotros solicitamos es cómo fue el proceso de concertación de esa decisión si fue comunicada al Municipio, fue comunicada a la vereda, a las personas del sector, si hicieron parte de ese tema, porque finalmente nosotros también gran parte de esa situación es que muy seguramente nos vamos a encontrar cuando hagamos un ejercicio por ejemplo de esos asentamientos que están ahí, esas familias perfectamente de hecho ya hicimos un análisis con una sola de las solicitudes dijeron que ellos nunca los llamaron para efectos de darle a con esa intención de formalizar esa ronda en ese sector.

Finalmente es un tema complejo, interesante desde todo punto de vista porque va a ser otro elemento de análisis jurídico y técnico para la zona, pero es un tema que habrá que hacer la tarea y tendremos que analizarlo con la CAR, pero la CAR tiene toda esa esa posibilidad y ya próximamente vamos a generar como una agenda para seguir haciendo la revisión y la reunión para ese tema puntual de Chucua de Fagua.

Asentamiento	Estado	Area (m ²)	Número de construcciones/ # Personas		Observaciones	% afectación
Radicado 2024-999994-029	En estudio	1538,52	3 lotes	3 personas	Radicación nueva en estudio	3,55
Resolución 1094 de 2019	Aprobado	2173,00	5 lotes dentro del predio		No se indica la afectación con la Chucua, es uno de los casos en los que la ampliación de la ronda hídrica afecta el asentamiento	100
Resolución 1472 DE 2019	Aprobado	994,25	5 lotes	5 personas	No se indica la afectación con la Chucua, es uno de los casos en los que la ampliación de la ronda hídrica afecta el asentamiento	65,54
Resolución 3080 de 2019	Aprobado	9003,00	8 lotes	11 personas	No se indica la afectación con la Chucua, es uno de los casos en los que la ampliación de la ronda hídrica afecta el asentamiento	25,28
Resolución No. 3239 de 2019	Aprobado	2172,00	6 lotes		No se indica la afectación con la Chucua, es uno de los casos en los que la ampliación de la ronda hídrica afecta el asentamiento	71,48
Resolución 1539 de 2013	Nejaco			7 personas	Nejaco	100
Resolución 367 de 2011	Aprobado	2313,85				33,13
Resolución 360 de 2011	Aprobado	1247,42				67,9

Decreto 149 - 2023	Aprobado el ámbito - En estudio propuesta	5443,00	9 lotes		Se dejó clara la existencia de la determinante ambiental, no obstante la ronda hídrica, amplía el área restringida.	88,89
Decreto 169 - 2023	Aprobado el ámbito En estudio propuesta	3567,00	10	14 unidades familiares	No referenciaba la ronda puesto que no alcanzaba a afectarlo.	21,87
Decreto 175 - 2023	Aprobado el ámbito	2935,00	7 construcciones	3 unidades familiares	Se dejó clara la existencia de la determinante ambiental, no obstante la ronda hídrica, amplía el área restringida que fue referenciada en ese entonces	35,36

Tenemos una información relacionada con el licenciamiento y una inquietud que nos expuso el Concejal Ponente la semana anterior, que tiene que ver con las solicitudes de licenciamiento que se ha podido reconocer de esos procesos que vienen de asentamiento, para hacer como un radar de cómo se comporta las personas que hacen parte de los asentamientos y que después tienen que ir a la Dirección de Urbanismo a reconocer las construcciones, en este caso tenemos una información suministrada por la por la Dirección de Urbanismo en el cual en el 2020 se aprobaron 11 licencias de proyectos que vienen de asentamiento, en el 2021 – 35, en el 2022 – 27, en el 2023 – 40, en el 2024 -25, y en este año siete (7), para un total de 145 de licencias aprobadas, e ese es un tema un tema que hay que revisar y un parámetro que lo estuvimos analizando la semana pasada ante esa 145 versus relacionada con el número total de unidades que se generaron en los asentamientos, en los 173 del 2017, en los 6 del 2019, y en los cuatro (4) de este año, entonces cuando se hace todo ese barrido de los asentamientos aprobados nos da que el potencial de viviendas para reconocer es de 1.369, que en este momento si dividimos los 145 que se aprobaron con licencia sobre los 1.369 potenciales de todos los asentamientos en los periodos anteriores estamos hablando que nos da casi el 11%.

Entonces es un tema también para evaluar y analizar y seguramente es un tema que habrá que buscar estrategias para que ese porcentaje siga subiendo, es el porcentaje de unidades de construcción reconocidas y que vienen de legalizaciones de asentamientos, ósea las construcciones que utilizaron el mecanismo del asentamiento fueron a la Dirección de Urbanismo y se les aprobó el reconocimiento su de su edificación. En este caso se aprobaron 145 sobre un potencial sumado todas las unidades que se aprobaron en los asentamientos que son 1.369, que el porcentaje está en el 11%, de materializar el reconocimiento de las edificaciones.



ALCALDÍA
de CHÍA
2020 - 2024

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE
URBANISMO

ASENTAMIENTOS LIC. APROBADOS POR AÑO		
AÑO	LC. TOTAL OTORGADAS (Distintas modalidades)	LIC. EN ASENTAMIENTOS
2025	74	7
2024	365	25
2023	471	40
2022	350	27
2021	358	35
2020	175	11

Este es el estado actual de los asentamientos en el Acuerdo 220, tenemos los 131 radicados, los hemos manejado en todas las presentaciones, ya se hicieron 40 visitas, en revisión topografía están 52, en revisión de propuesta urbanística hay 52, en revisión ambiental hay 27 y el IDUVI tiene 37 procesos en este momento también en trámite.

TOTAL RADICADOS	131
VISITAS	40
REVISION TOPOGRAFIA	52
REVISION PROPUESTA URBANISTICA	52
REVISION AMBIENTAL	27
PROCESOS EN IDUVI	37

Aquí tenemos un tema y es que en este momento de acuerdo a los términos y a los procesos aproximadamente en 15 días tenemos en este momento seis (6) asentamientos para entregarle a la comunidad ya ...

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PRESIDENTE

Arquitecto pena con usted, Concejal Pablo tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Gracias Presidente, quería preguntarle una cosa en su diapositiva anterior arquitecto 131 radicados, pero a que se refiere ¿a los polígonos o a unidades resultantes?

SEÑOR HECTOR ORLANDO RUÍZ PALACIOS, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Las solicitudes que se radicaron estando vigente el Acuerdo 220, ósea las solicitudes los expedientes que alcanzaron ...

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

No el número de unidades de cada polígono, listo.

Gracias.

SEÑOR HECTOR ORLANDO RUÍZ PALACIOS, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Tenemos en este momento seis (6) asentamientos para entregar aproximadamente dentro de 15 días que terminan los términos para las publicaciones, y para procesos de firma del señor Alcalde, tenemos tres (3) que vienen del Acuerdo 188 del 2021 son tres (3) radicaciones que vienen de esos procesos que ya mencionamos y que ya cumplieron con todos los trámites, cumplieron con topografía, cumplieron con todos los requisitos jurídicos y ya están listos para entregar, y vamos a entregar los primeros tres (3) del Acuerdo 220 que ustedes como como Corporación nos aprobaron, y ya de estos procesos tenemos de acuerdo a la diapositiva anterior un proceso muy importante que ya como que los topógrafos le cogieron el hilo al tema de la topografía y ya entendieron cómo es el mecanismo de la aprobación y de la implementación de la resolución del IGAC para la presentación de la topografía, y ya como que tenemos procesos mucho más rápidos que estaban detenidos un poquito en el tema de topografía, y creo que con las previsiones vamos a tener un

número importante, Por ejemplo, de esos 52 que están en revisión de propuesta urbanística que son los más cerquitas al proceso de aprobación, vamos a tener 52 y casi que van a venir casi que en bloque, porque ya están muy cerquita de llegar al proceso final que es la aprobación del asentamiento, entonces de aquí a junio, julio vamos a tener un número importantísimo de asentamientos que van a venir del Acuerdo 220 que ustedes estuvieron a bien aprobar.

Esta presentación trae un link donde está una resolución de las que entregamos el primero de marzo de este año y ahí aparece son 25 páginas, el link está ahí y se pica aparecen todas las 25 páginas de una resolución urbanística en Comisión se entregó y yo tan pronto termine la reunión la voy a entregar al resto de los Concejales ¿Por qué? Porque aquí sin demeritar la tarea de la Dirección de Urbanismo el acto administrativo de la licencia de que expide la es un documento que apenas compilado y reunido son 2 páginas la tarea de una licencia y el tema más voluminoso en la Dirección de Urbanismo son los planos, pero el acto administrativo son 2 páginas.

Aquí en el asentamiento del acto administrativo son 26 páginas, porque es todo el paso a paso y aquí es donde nos vamos a dar cuenta que es una tarea titánica bien soportada, bien hecha con todas las rigurosidad porque es su Plan de Ordenamiento Territorial en la mano y mire aquí están sus condiciones urbanísticas y está construido desde el momento cero hasta el momento de aprobación y de entrega del asentamiento, es un documento bastante voluminoso; no me voy a extender en explicarlo al detalle, pero sí lo que quiero significar es que ahí están todas las condiciones que de pronto analizamos cuando estuvimos en comisión son todos los requisitos y todas las condiciones y todo eso que usted tiene que seguir y tiene que cumplir para poder acceder a todos los beneficios que se van a generar en ese acto administrativo y es un documento que tiene todas las esferas jurídicas y técnicas muy bien analizado y me parece que ustedes van a tener la oportunidad de pegarle una chequeada muy importante y ahí están todas las condiciones urbanísticas y jurídicas de ese asentamiento.

Aquí coloqué el plano, nosotros tenemos un solo plano urbanístico que recoge toda la información pero nuestra esencia y la mayor estructura y fundamentación está en la resolución del asentamiento, ahí está todo el grueso y todo están identificadas lo que nosotros hemos hablado, todo lo que vimos en las presentaciones anteriores, todo lo que debatimos cuando aprobamos el Acuerdo 220 está en esa resolución y está en ese Plan Urbanístico ustedes cuando lo vean van a decir oiga el ejercicio para llegar ahí fue una tarea compleja dispendiosa importante y me parece que es importante destacar esa condición particular este es el equipo de estructuración de la Dirección de Ordenamiento Territorial encargada del proceso de asentamientos tenemos en el pasado teníamos alguna dificultad porque en ese cambio de rotación de personal nuestra ingeniera ambiental se cambió de dependencia pero afortunadamente ya a partir de diciembre y enero está nuevamente con nosotros, que es la ingeniera Kimberlyn Díaz es un apoyo importante en todos los temas ambientales, porque aquí como vuelvo y repito nosotros nos damos y estamos completamente tranquilos que todos los elementos ambientales que están a disposición del municipio como referentes locales y nacionales aquí los tenemos en cuenta. Ella es una persona especialista en el tema y nos ayuda a valorar todos esos elementos ambientales de los asentamientos.

Tenemos al Dr. Iván Darío Bautista que es un profesional abogado especializado en derecho ambiental, él nos estuvo acompañándonos en las sesiones de comisión y en algunos elementos eh jurídicos que de pronto ameritan el apoyo más tarde o en cualquier momento que se requiera con todo el respeto, les voy a pedir la posibilidad que él haga sus aportes desde la parte técnica porque él ha estado parte del ejercicio es el apoyo fundamental del tema e hizo un ejercicio muy interesante la semana pasada y de ser necesario en algún momento le vamos a dar la

oportunidad para que especifique y amplíe detalles desde la parte legal y jurídica. Aquí vale la pena señalar que yo como profesión soy arquitecto y hay algunos elementos, no no la sabemos todas, pero finalmente ya hemos entendido y comprendido todo este proceso jurídico y legal, pero hay unos elementos cuando llega un análisis al detalle jurídico que nosotros podremos darle la oportunidad y el profesional también idóneo en el tema nos apoya para ilustrar y dar más claridad al debate.

Tenemos a Claudia Corradine que es nuestra asistente y es la persona que canaliza la información que mueve los expedientes, que recibe la información y nos acompaña a entregar los expedientes, le entrega la información a la comunidad, genera las citas, llama a los profesionales, concreta las citas para la socialización de cada uno de los procesos. Es una persona muy importante en el trámite porque es como el eje alrededor del cual todos los demás funcionarios, nosotros, nos movemos. La arquitecta Luz Dary Zambrano es profesional en arquitectura que también hace parte del equipo que revisa el tema de asentamientos y aquí tenemos ya esos son los profesionales de planta. Tenemos un equipo de contratistas que aquí vale la pena destacar el apoyo de ese grupo de contratistas, porque sin ellos la tarea hubiese sido complicada si lo habíamos descargado únicamente en los funcionarios de planta. Aquí valorar y reconocer el trabajo de nuestros contratistas la verdad yo sí pienso que en este tema de asentamiento no hay lugar a descansar a relajarse, porque tenemos una tarea muy importante y nosotros peleamos fuertemente porque los contratos el año pasado y este año se agilizará, se les diera prioridad porque el instrumento, la necesidad y el proceso lo ameritan. Afortunadamente nosotros encontramos el apoyo con la oficina de contratación fundamental, nos ayudaron muchísimo a que nuestros contratistas fueran rápidamente incluidos en el trámite y poderles dar la posibilidad de que sus contratos salieran rápidamente así lo hicimos y ellos afortunadamente tenemos garantizada para tranquilidad del proceso de todos los temas que estamos manejando y de ellos mismos unos contratistas completamente organizados cada uno en su área y con el respaldo total del municipio en esos temas.

Tenemos a la Dra. Janeth Rocío Duarte que es abogada también especialista en derecho administrativo que hace parte también del ejercicio de la revisión jurídica de los asentamientos atiende público y todas las consultas jurídicas que se requieran de las personas, el arquitecto Diego Chitiva también que me acompaña hoy en las barras es un profesional que también ha sido funcionario nuestro en otras en otras dependencias, en otras instancias en otras administraciones y esta vez volvió a acompañarnos con su profesionalismo y me parece que todos los procesos que nosotros empezamos a desplegar este año, han sido también gracias a la labor que él ha desarrollado y me parece que tenemos todo el camino despejado para seguir generando más aprobaciones, porque finalmente a nosotros más que esas 31 solicitudes y más que las solicitudes que vengan posteriormente en caso de que se abra la posibilidad, es que enriquezcamos y aumentemos el número de asentamientos aprobados, nosotros ya lo hemos analizado y ya es nuestra prioridad y es más que centrarnos en que están en trámite, que tenemos toda la oficina al día, lo que más nos interesa en este momento es perfilar todos esos trámites para que se vayan directo a la aprobación, porque finalmente ese es el insumo que nos va a medir tanto a ustedes como corporación a nosotros como administración y todo el ejercicio es esos que se aprueban y que llegan a feliz término esa es la prioridad para nosotros.

Tenemos al topógrafo Gustavo Rubio que también hace parte del ejercicio de la topografía, al arquitecto Juan Sebastián Gómez que también nos está apoyando y fue el refuerzo en el tema también de arquitectura; tenemos a John Arévalo que hace todos los temas logísticos de acompañamientos en los procesos de estructuración y revisión de los trámites de los asentamientos y recientemente nuestra última incorporación fue el topógrafo Diego Fernando Suárez que entró

también a fortalecer ese tema de la topografía, con este panorama nosotros estamos completos, listos pero especialmente con toda la disposición de poder empezar a darle trámite y como les digo aquí lo más importante es aprobar asentamiento, ese es el objetivo principal.

La nota final es lo que siempre hemos hablado de la incorporación más activa ahora del IDUVI con el proceso de elaboración de planos y de apoyo también en la topografía como les digo en los procesos de socialización nos acompañaron y en la entrega de los asentamientos y hoy por hoy, esas ayudas se están materializando con los radicados y los procesos que ellos están impulsando en asentamientos a través de los profesionales que cuenta el IDUVI para cubrir ese ese proceso. Eso es en términos generales la presentación el resumen el compendio de todo lo que instrumento está de lo que maneja y de lo que implica de todo lo que tiene que ver con el paso a paso de un instrumento tan importante y tan necesario para la comunidad como la legalización de asentamientos, muchas gracias Honorables Concejales por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted arquitecto Héctor Orlando, Concejal Ponente tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente, quisiera elevar a proposición el aplazamiento de la sesión de hoy para continuar el debate el día de mañana, en orden a poder también verificar la presentación que se hizo hoy, poder de pronto ver en refrito la exposición que hizo la Administración, pero adicionalmente para que mañana podamos iniciar la sesión con las respuestas a las observaciones y consideraciones que se hicieron de la ponencia. Elevo la proposición de aplazamiento Presidente, gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo una proposición, por favor señor Secretario tomamos votación por aprobación o negación de la misma.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S, SECRETARIO GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 13 votos positivos por la proposición elevada del concejal Pablo Andrés Castro Castro.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

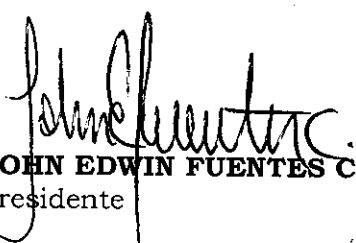
De esta manera queda aprobada la proposición de aplazamiento realizada por el concejal ponente Pablo Castro, continuaríamos mañana en el orden del día el estudio de este Proyecto de Acuerdo No. 03 con las indicaciones que da el Concejal Ponente cordialmente invitados aquellos que hacen presencia hoy, un saludo especial a nuestro Personero Municipal, qué pena no lo había visto; al doctor Daniel a quien hacemos invitación también para que nos acompañe en este importante estudio, continuamos el día de mañana con el debate, ya seguramente habrán respuestas como lo manifestó el Concejal Ponente. También extender la invitación a las comunidades ojalá Honorables Concejales puedan hacer invitación a las personas que ustedes conocen que les interesa tanto este proyecto para que haya participación de ellos y también que les queden claros algunos conceptos que sé que todavía están por ahí como sin conocerse, este es el espacio y el lugar donde se hace esa invitación, ya que como lo decía el Ponente quiere darle un orden juicioso frente al tema de la ponencia, frente al tema de la administración, mañana las intervenciones seguramente de los Honorables Concejales y de comunidad se asiste por supuesto y también con las recomendaciones que se hacían por parte de algunos Concejales con respecto a la difusión para que ojalá las personas conozcan de estos proyectos, quiero manifestar que se invitaron a las juntas de acción comunal a los presidentes para que también estén enterados de la importancia de este proyecto. Siguiendo punto en el orden del día.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S, SECRETARIO GENERAL (E)

El orden del día ha sido agotado señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siendo las 6:49 p.m. del día 26 de marzo 2025 doy por finalizada la sesión plenaria convocada para hoy; y cito para mañana a partir de las 4:30 p.m.



JOHN EDWIN FUENTES CORREA
Presidente



OSCAR EDUARDO VANEGAS S.
Secretario General (E)

Elaboró: Diana Romero, Eslendy Gualtero, Yizza Obregón, Francis Flórez, Vidiana Paniagua y Luisa Lancheros.
Apoyos y Secretarías General.
Revisó: Diana Romero, Eslendy Gualtero, Yizza Obregón, Francis Flórez, Vidiana Paniagua y Luisa Lancheros.
Apoyos y Secretarías General.
Oscar Vanegas, Secretario General (E).

Nota: LEY 1551 de 2012. Artículo 16. El artículo 26 de la LEY 136 de 1994 quedará así: Artículo 26. Actas. De las sesiones de los Concejos y de sus Comisiones permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas. El Audio de la presente Acta, es soporte de esta y reposa en el Archivo de la Corporación